



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/135/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א. שרייבר

נציגות הבית המשותף ברחוב מאיר נקר 51 בירושלים
באמצעות ב"כ: עו"ד אסף אבישר
הפלמ"ח 30, ירושלים

תובעת

נגד

ליאת נוי, אחר
נקר מאיר 51, ירושלים

נתבעת

פסק דין

ענייננו של פסק דין זה הוא אי תשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות הניהול וההחזקה של הבית המשותף ברחוב מאיר נקר 51 בירושלים, הידוע כגוש 30207 חלקה 27 (להלן – הבית המשותף), והפסקת שימוש ייחודי שעושה הנתבעת ברכוש המשותף של הבית המשותף, לרבות הפרעה לבעלי הדירות האחרים לבצע שימוש סביר ברכוש משותף.

1. בבית המשותף שני אגפים ו-32 דירות. לבית המשותף תקנון מוסכם הקובע הצמדות לחלק מהדירות, וכן קובע שחובת ההשתתפות בהוצאות כל אגף תחול על בעלי הדירות באותו אגף, כאשר לכל אגף תיבחר נציגות נפרדת (סעיף 5 לתקנון המוסכם), וכן חלוקה של סכומי ההשתתפות של כל דירה בהתאם לשטח הרצפה של הדירה ביחס לכלל שטחי הרצפה של הדירות בבית המשותף (סעיף 4 לתקנון המוסכם). נושא גביית תשלומים והחזקת הרכוש המשותף מנוהל בו החל משנת 2018 על ידי חברת ניהול שהתקשרה עם נציגות הבית המשותף.

2. התובעת היא נציגות אגף 2 של הבית המשותף, והנתבעת היא בעלת דירה הרשומה כתת חלקה 18 הנמצאת בקומת הקרקע של אגף 2 בבית המשותף.

3. ביום 11.9.2022 התקיימה ישיבת הוכחות בתיק. הנתבעת לא התייצבה לישיבת ההוכחות, וכן לא הגישה תצהירים מטעמה למרות ארכות שנתנו לה.

טענות הצדדים

4. לטענת התובעת, הנתבעת הפסיקה לשלם דמי ועד שוטפים החל מחודש ינואר 2018, והיא ממשיכה שלא לשלם עד היום. דמי הועד חושבו לפי גודל הדירות, על פי במכפלה של 5 ₪ למ"ר.

5. עוד לטענת התובעת הנתבעת השתלטה על שטחי רכוש משותף ובכלל זאת בנתה מרפסת ודק בקומת הקרקע בסמוך לפתח דירתה, וכן מחסן מתחת לגרם המדרגות בחדר המדרגות,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/135/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וכן הציבה אדניות גדולות בחצר המשותפת ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, בנוסף סגרה הנתבעת בגדר במבוק מעבר לגינה המשותפת העוברת ליד דירתה, והיא מונעת מבעלי דירות לעבור ליד דירתה בשביל משותף כדי להגיע לחצר המשותפת, וכן לא מאפשרת ביצוע עבודות בגינה המשותפת שליד דירתה לרבות גיזום עצים ושיחים.

6. הנתבעת כאמור לא הגישה תצהירי עדות ראשית, ועל כן לא הוכיחה את גרסתה. למרות זאת, אציין בקצרה שלטענתה כפי שהיא עולה מכתב ההגנה ומהמסמכים הרבים שהגישה הנתבעת לתיק, היא בנתה את המחסן כדי לאכסן ספרים וחפצים שלה שנפגעו מנזילות צנרת שבאחריות הנציגות, וכן הוא משמש כחיץ אקוסטי כנגד רעש לדירה, וכן לטענתה קיבלה הסכמה לכך מהשכנים שלא התנגדו בנוסף, בנתה דק קטן שלא חוסם גישה, והיא צריכה את המרפסת האמורה משום שדירתה קטנה. העצמים שהציבה יפים וזוכים לברכות מדיירי הבניין. לטענתה שכנים נוספים עושים שימוש ברכוש משותף אך לא ננקטו הליכים כלפיהם. לטענתה הוטרדה על ידי נציג הועד. עוד לטענתה, נציג חברת הניהול הוציא עליה לשון הרע, וחברת הניהול אינה מטפלת בדרוש בבניין. בנוסף לטענתה חברת הניהול מונתה שלא כדין.

ההליך

7. בשל התנהלותה המכבידה של הנתבעת במסגרת ההליך, אפרט את עיקרי הדברים הנוגעים לאופן שבו התנהל ההליך.

8. כתב התביעה הוגש ביום 13.5.2020. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה במועד, ועל כן התובעת ביקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה, ונקבע כי בקשתה תידון בדיון. בהמשך הגישה הנתבעת באיחור בקשה לארכה להגשת כתב הגנה, וביקשה דחיה של מועד הדיון, בקשה שלא נענתה. הנתבעת הגישה כתב הגנה ביום 3.9.2020, וביום 6.9.2020 הגישה מסמך שכותרתו "הבהרות לכתב ההגנה". התנהלותה של הנתבעת בהמשך התאפיינה בהגשת בקשות רבות ומכבידות, הכוללות עשרות סעיפים. מרבית בקשתיה נדחו. כך לדוגמה הגישה בקשה מיום 13.9.2020 למתן צו להוצאות לחובת התובעים, תוספת לבקשה מאותו יום, בקשה לקבלת החלטה מיום 13.9.2020, בקשה לשקול ביטול דיון מיום 13.1.2021, בקשה להורות על מסירת פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 4.4.2021, בקשה למסמכים והבהרה מיום 12.4.2021, בקשה לעיון מחדש מיום 13.4.2021, בקשה למחיקת כתב התביעה מיום 14.4.2021 ועוד. בהמשך הגישה הנתבעת בקשה לפסילת הח"מ, שאף היא, כמו מרבית בקשותיה, נדחתה.

9. אקדים את המאוחר ואציין כי ביום 4.1.2022 ניתן פסק דין על ידי כב' בית המשפט המחוזי בירושלים בתיק 41203-07-21 בערעור שהגישה הנתבעת על מספר החלטות ביניים בהליך זה, בו נדחה הערעור במלואו, והוטלו הוצאות על הנתבעת.

10. לאחר הגשת התביעה הגישה הנתבעת תביעה מטעמה כנגד התובעת, ובהמשך ביקשה למחוק את אותה תביעה, והיא נמחקה.

11. ביום 8.9.2020 התקיימה ישיבה מקדמית בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון, בסיומה נקבע כי בתוך 30 יום תתקיים אסיפה כללית שבה יחליטו בעלי הדירות אם הם מבקשים להמשיך בתביעה כנגד הנתבעת, תוך שתאפשר לנתבעת הצגת עמדתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/135/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. ביום 7.4.2021 התקיימה ישיבה מקדמית נוספת בפני הח"מ (שהתיק הועבר לטיפול לאחר מינוי כב' המפקח ענתבי שרון לשיפוט), בסיומה הוחלט **שלא** לאחד את התביעה שהגישה הנתבעת עם ההליך הנוכחי, למרות בקשתה של הנתבעת, וכן נקבע כי התובעת לא עמדה בחובתה למסור את פרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה לנתבעת (רק המסגרת הדיון הוצג הפרוטוקול והנתבעת צילמה אותו) ועל כן הוטלו הוצאות על התובעת. בנוסף, מסרו הצדדים את כתובות הדוא"ל שלהם, ונקבע כי לצורך העברת מסמכים במסגרת ההליך ייעשה שימוש בכתובות דוא"ל אלו.

13. ביום 14.6.2021 נערך ביקור במקום בנוכחות הצדדים. בהחלטה שנתנה בעקבות אותו ביקור התבקשה הנתבעת להודיע האם היא מסכימה לסלק את החפצים שהציבה ברכוש המשותף, ולא להפריע שימוש סביר של דיירים ברכוש כאמור, וככל שלא, התבקשה להבהיר האם יש לה טענות באותו עניין הטעונות הוכחה עובדתית.

14. הנתבעת הודיעה שהיא עומדת על טענותיה (גם אם באשר למרבית הטענות לא מובן מהודעתה מהי המחלוקת העובדתית בעניין) ועל כן נקבע התיק להגשת תצהירים וראיות ולישיבת הוכחות.

15. תצהירי התובעת הוגשו, אולם הנתבעת לא הגישה תצהירים מטעמה.

16. הנתבעת ביקשה (במספר בקשות שונות) לדחות את מועד ישיבת ההוכחות בשל ערעור שהגישה על החלטות ביניים בהליך זה, ובקשותיה נדחו. בהמשך עלה ספק ממשי לעניין המצאת תצהירי התובעת לנתבעת, ועל כן לא היה מנוס מדחיית ישיבת ההוכחות (תוך הטלת הוצאות על התובעת לקופת המדינה, מכיוון שלא הייתה בידה אסמכתה להמצאת התצהירים לנתבעת). הנתבעת הגישה בקשות נוספות למחיקת התובענה, וביום 27.2.2022 נתנה החלטה מפורטת הדוחה את בקשתה, וכן לצורך היעילות ולאור טענותיה החוזרות לעניין קבלת תצהירי התובעת, נקבע כי מזכירות הלשכה תעביר לנתבעת באמצעות המייל את תצהירי התובעת יחד עם ההחלטה. אציין כי מתיעוד הקיים בתיק, אכן המזכירות העבירה למייל הנתבעת את התצהירים יחד עם ההחלטה האמורה, אולם הנתבעת, אשר אישרה למזכירות טלפונית את קבלת המייל, אישרה בהתחלה שקיבלה את התצהיר, אולם רק עמוד אחד, ואח"כ טענה שקיבלה רק את ההחלטה. מהתיעוד הקיים בתיק עולה כי לאחר אותה שיחה, הועברו לנתבעת על ידי המזכירות החלטות למייל שמסרה, לרבות לעניין דחיית ישיבת ההוכחות, ונעשו עשרות ניסיונות להשיגה טלפונית כדי לאשר קבלתן, אולם הנתבעת, אשר קודם לכן שלחה בקשות באמצעות המייל האמור, ואישרה טלפונית (לעיתים לאחר ניסיונות רבים של המזכירות) את קבלתן, נמנעה באופן עקבי מלענות לטלפונים מהמזכירות.

17. הנתבעת כאמור לא הגישה תצהירי עדות ראשית מטעמה ולא הופיעה לישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 11.9.2022. בישיבת ההוכחות התבקשו עדי התובעת להשיב על מספר שאלות תחת אזהרה, ולאחר מכן סיכם ב"כ התובעת בעל פה.

18. על האמור אוסיף כי הן בדיונים שהתקיימו, והן בישיבת ההוכחות, עלה כי הנתבעת מהלכת אימים על בעלי דירות בבית המשותף, לרבות בצעקות, ובהזמנת משטרה בטענות מופרכות,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/135/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואף תרמה לכך ש3(!) מבעלי הדירות עזבו את הבית המשותף, בין היתר לאור התנהלותה של הנתבעת.

דיון והכרעה

19. על פי תקנה 75(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, (להלן – **תקסד"א**) אני מקבלת את התביעה, לאחר שהתובעת הוכיחה את טענותיה, ובהיעדר התייצבות הנתבעת, הכל כפי שיפורט להלן.

20. על פי סעיפים 74 ו-75 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) אני רואה בנסיבות אלו את הנתבעת כמי שקיבלה את תצהירי התובעת ואת החלטות לעניין מועד הדיון. כעולה מהאמור לעיל, הנתבעת מסרה את כתובת המייל שלה בדיון המקדמי מיום 7.4.2021 ככתובת לצורך המצאת מסמכי בי דין, וכן שלחה מהכתובת האמורה בקשות רבות ללשכת המפקח, ואישרה קבלה של החלטות כל עוד השיבה לטלפונים ממזכירות הלשכה (עד לאחר משלוח ההחלטה מיום 27.2.2022 כאשר יחד עם אותה החלטה הועברו לנתבעת תצהירי התובעת). גם מהתיעוד הקיים בתיק לעניין הפניות הטלפוניות הרבות שנעשו לנתבעת ולא נענו, וגם מדברי עדי התובעת היום, עולה כי הנתבעת פועלת באופן שיטתי כדי להכביד על מסירת הודעות ומסמכים המיועדים לה (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 11.9.2022 עמוד 3 שורות 13-4). בנסיבות אלו אני קובעת שיש לראות בנתבעת כמי שקיבלה את תצהירי התובעת לכל המאוחר ביום 27.7.2022 והייתה מודעת למועד הדיון. זאת בשל התנהלותה המכבידה במכוון של הנתבעת בקבלת מסמכים כפי שהיא עולה מתיעוד המזכירות וכן מדברי עדי התובעת, ומאידך, לאור העובדה שהנתבעת השתמשה בתיבת המייל למשלוח בקשות רבות ואישרה בעבר החלטות שהתקבלו באותה תיבה. בנוסף, בשל צירוף הנסיבות של מתן ההחלטה מיום 27.2.2022 בה לא קיבלה הנתבעת את מבוקשה, וכן נקבע בה כי יש לראות בנתבעת כמי שקבלה את תצהירי הצד שכנגד לאחר שישלחו לה על ידי המזכירות בדוא"ל, באופן שימנע ממנה להמשיך ולטעון שלא קיבלה אותם, כאשר מיד לאחר מכן הפסיקה הנתבעת להשיב לפניות ממזכירות הלשכה.

הסמכות לניהול ההליך

21. על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין, נציגות הבית המשותף רשאית להגיש תביעות בנוגע להחזקה התקינה ולניהול הרכוש המשותף, ועל כן הנציגות, התובעת בהליך זה, הייתה מוסמכת להגיש את התביעה על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין.

22. באשר לחברת הניהול, הרי שהנציגות, התובעת, לא טענה שחברת הניהול משמשת כמתחזק כמשמעותו 71 לחוק המקרקעין, ומכאן שחברת הניהול לא באה להחליף את הנציגות בביצוע תפקידי הנציגות כולם או חלקם, אלא משמשת כקבלן מטעם הנציגות לצורך החזקת הרכוש המשותף ולצורך גביית התשלומים מבעלי הדירות. מכל מקום, חברת הניהול לא הגישה את התביעה, ואינה צד להליך, ועל כן אף אם הנתבעת הייתה מוכיחה את טענתה שלא התקיימו התנאים שבחוק לבחירתה כמתחזק, לא היה בכך כדי לשלול את הסמכות לדון בתביעת הנציגות במסגרת הליך זה. טענות הנתבעת להיעדר נציגות נדחו בהחלטתי המנומקת מיום 27.2.2022.

שימוש שלא כדין ברכוש המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/135/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. הפסיקה קובעת כי שימוש ייחודי ברכוש המשותף טעון הסכמה של כל בעלי הדירות [ר' ע"א 2525/92 **ראוכברג נ' עיריית רמת גן**, מז(5)850; רע"א 698/86 **בן צור נ' נעים ששון** (נבו 23.7.1987)].

24. ככלל, בעל דירה רשאי לבטל בכל עת זכות שימוש ברכוש המשותף שנתן לבעל דירה אחרת [ר' לדוגמא ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פ"ד לא(3)210, וכן ע"א 17397-02-19 (מחוזי ת"א) **חסידיים ואח' נ' נציגות הבית המשותף ואח'** (נבו 1.4.20)], אולם אם בעל דירה נתן הסכמה מפורשת, לא תתאפשר לו חזרה מהסכמתו אם קיימת מניעות לכך מטעמי צדק (רע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, לו(3)78 וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לו(2)497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פ"ד כ(2)388). לעיתים בעל דירה אינו רשאי לחזור בו מהסכמתו גם במקרים שההסכמה אינה מפורשת, כאשר אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מההסכמה, וכאשר בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיחות [ר' ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4)27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2)419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5)184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1)321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2)127].

25. בענייננו, לא כפרה הנתבעת בטענה שהיא עושה שימוש ייחודי ברכוש המשותף, ויחד עם זאת לא הוכיחה שנתנה לה הסכמה על ידי מי מבעלי הדירות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, ובוודאי שלא הוכיחה שכל בעלי הדירות הסכימו לכך. אף אם הייתה מוכיחה הנתבעת הסכמה כאמור, הרי שכל בעל דירה היה רשאי לבטל הסכמה כאמור בכל עת, כפי שנקבע בפסיקה דלעיל (אלא אם כן הייתה מוכיחה הנתבעת נסיבות המונעות חזרה מההסכמה כזו, אשר לא נטענו וממילא לא הוכחו).

26. התובעת מצדה הוכיחה שהנתבעת עושה שימוש ייחודי ברכוש המשותף בניגוד להסכמתה, דברים שנתמכו במראה עיניים גם בביקור שנערך במקום.

27. מתצהיר מר גיילר מטעם התובעת, אשר שימש במועדים הרלוונטיים כנציג הנציגות, עולה שקיימת גדר במבוק בסמוך לכניסה לדירת הנתבעת החוסמת את המעבר לחצר המשותפת, קיימות אדניות גדולות שהציבה הנתבעת בסמוך לכניסה לדירתה, וכן שלט גדול עליו כתוב שהמקום מצולם, וכן על גבי שטח הגינה המשותפת נבנתה מרפסת מעץ בסמוך לכניסה לדירת הנתבעת. בנוסף הנתבעת בנתה מחסן מעץ מתחת לגרם המדרגות של הבית המשותף ועושה בו שימוש ייחודי.

28. מתצהיר מר פיקסלר מטעם התובעת, אשר שימש בזמנים הרלוונטיים כמנכ"ל חברת הניהול שפעלה מטעם הנציגות, עולה שהנתבעת לא אפשרה לגן מטעם הנציגות לבצע עבודות בגינה המשותפת בסמוך לקיר החיצוני של דירתה ומתייחסת לאותה גינה כחצר פרטית של דירתה. כן עולה מתצהירו שהנתבעת נוקטת בהליכי סרק משפטיים כלפיו וכלפי בעלי הדירות שאינם מסכימים להתנהלותה, ובכלל זאת הגישה כלפיו בקשה לצו להטרדה מאימת בשל הגעתו לגינה האמורה, ובקשתה נדחתה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/135/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. אציין כי שימושה הייחודי של הנתבעת באמצעות בניית מרפסת בכניסה לבית, הצבת שלט, בניית מחסן מתחת לגרם המדרגות והצבת אדניות גדולות בכניסה לבית המשותף נצפו על ידי במסגרת הביקור במקום. כן נצפתה גדר במבוק המפריעה למעבר לגינה המשותפת.

30. ממענה העדים מטעם התובעת לשאלותיי בדיון מיום 11.9.2022, עלה כי הנתבעת מתנהלת בבית המשותף באופן לא נורמטיבי, תוך צעקות ואיומים על בעלי דירות המעזים להתנגד למעשיה. הדברים הגיעו לידי כך ש-3 מבעלי דירות כאמור, החליטו לעזוב את הבניין בין היתר בשל התנהלות הנתבעת. כן עלה כי עצם העסקת חברת הניהול בבית המשותף נעשתה בשל הקושי של הנציגות להתנהל מול הנתבעת (ר' לדוגמא פרוטוקול הדיון מיום 11.9.2022 עמוד 3 שורות 13-3).

31. להשלמת התמונה אוסיף כי טענותיה העיקריות של הנתבעת כפי שעלו הן במסמכים שהגישה והן בביקור במקום, גם אם היו מוכחות, היה מקום לדחות אותן, שכן גם אם לטענתה אין לה מקום בדירתה, או שמחדלי הנציגות הביאו לנזקים בדירתה, אין הדבר יכול להצדיק שימוש ייחודי ברכוש המשותף. הנתבעת כאמור אף הגישה תביעה כנגד הנציגות בעקבות תביעה זו, אך בחרה למחוק את אותה תביעה, מסיבותיה. אוסיף כי גם הטענות באשר לכך שקיימים מספר בעלי דירות אחרים אשר בנו תוספות לדירותיהם או הציבו מתקנים ברכוש המשותף, אינן יכולות להועיל לנתבעת, הן משום שלא הוכח שהדבר נעשה ללא ההסכמות הנדרשות בחוק, והן משום שגם אם לא קיימות הסכמות לאותם בעלי דירות, אין בכך כדי להתיר לנתבעת לפעול שלא כדין. ככל שברצון הנתבעת להביא לכך שאותם בעלי דירות יפרקו את הבניה או יסלקו חפצים מהרכוש המשותף, אין מניעה כי תפנה לנציגות בבקשות מתאימות או תנקוט בהליך מתאים.

32. בנסיבות אלו עולה שיש מקום לקבל את טענות התובעת לעניין השימוש הייחודי שעושה הנתבעת ברכוש המשותף, ולהורות לנתבעת להפסיק כל שימוש כאמור, ובכלל זאת לסלק חפצים שהציבה ברכוש המשותף, לאפשר טיפול בו, ולפרק כל דבר שבנתה על גבי הרכוש המשותף.

תשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות ניהול הרכוש המשותף

33. בישיבת ההוכחות עדכנה התובעת את סכום התביעה לסכום נמוך יותר מזה שנתבע, בשל חישוב מחודש על פי שטח רצפת דירת הנתבעת הרשום בנסח הרישום, ביחס לשטחי כלל הדירות כפי שהם רשומים בנסח הרישום. בהתאם לכך הציגה התובעת תחשיב (מוצג ת/2) על פיו סכום החוב החודשי לכל אחת מהדירות מחושב על פי שטח הדירה הרשום בנסח הרישום כפול 5 ₪ למ"ר. בהתאם לכך סכום החוב החודשי לדירת הנתבעת עומד על 160 ₪ לחודש, על פי שטח של 32 מ"ר כפול 5 ₪ למ"ר. מר פיקסלר, עד התובעת, הסביר כיצד נעשה חישוב החוב. לפיכך ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת בגין התקופה הרלוונטית לתביעה בסך של 4640 ₪, בגין 29 חודשים, החל מחודש ינואר 2018, ועד לחודש מאי 2020, בו הוגשה התביעה.

34. אכן, על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחוברים על פי דין או המקובלים על פי נוהג בהתאם לשיעור שנקבע בסעיף או, אם נקבע בתקנון שיעור אחר,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/135/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם לשיעור שנקבע בתקנון. בענייננו כעולה מהאמור, דרישת החיוב מהנתבעת היא בהתאם לשטח הרצפה של דירתה ביחס לכלל שטחי הרצפות בבית המשותף, שיעור התואם הן את הוראת החוק והן את הוראת התקנון המוסכם.

35. כאמור, הנתבעת לא הוכיחה כל גרסה עובדתית מטעמה בעניין, אך גם אם טענות הנתבעת היו מתקבלות לעניין אי קבלת שירותים מספקים מהנציגות, הרי בפסיקה נקבע לא אחת כי בעל דירה אינו רשאי "להעניש" את הנציגות ולהימנע מתשלום חוב עקב טענות שיש לו כלפי הנציגות [נר' לדוגמא דברי כבוד השופטת ל' ביבי בעש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.19)].

36. לאור האמור אני מקבלת את טענות התובעת באשר לסעד הכספי נשוא התביעה.

סיום

37. לאור כל האמור, סעדי התביעה מתקבלים כדלקמן:

א. על הנתבעת לפרק בתוך 60 יום את מרפסת העץ הסמוכה לכניסה לדירה, לסלק את כל האדניות הנמצאות בסמוך לכניסה לדירתה, וכן את מחסן העץ שבנתה מתחת לגרם המדרגות (המופיעים בתמונות מוצג ת/1), וכן להסיר את השלט שתלתה על גדר הבמבוק.

ב. על הנתבעת להימנע מלהפריע לתובעת או למי מטעמה להסיר את גדר הבמבוק הנמצאת לצד החצר המשותפת בסמוך לכניסה לדירת התובעת, ולהימנע מלהפריע לתובעת או למי מטעמה לבצע עבודות גינון בחצר המשותפת לרבות לאורך הקיר החיצוני של דירת הנתבעת. עבודות כאמור יכולות לכלול גיזום של שיחים ועצים. ככל שמדובר על כריתת עצים, הרי שהדבר יכול להיעשות לאחר קבלת אישור של פקיד היערות. כמו כן על הנתבעת להימנע מלהפריע לבעלי הדירות או מי מטעמם לעשות שימוש סביר בחצר המשותפת, ובכלל זאת לעבור דרך הגינה המשותפת שלצד הקיר החיצוני של דירת הנתבעת, כדי להגיע לשטח המשותף שלאחריה.

ג. על הנתבעת לשלם לתובעת בתוך 30 יום את החוב נשוא התביעה בגין חלקה בהוצאות השוטפות של הביתה משותף, בסך של 4,640 ₪ עד לחודש מאי 2020 כולל. יובהר כי אין בכך כדי לפטור את הנתבעת מתשלום חובות שוטפים ואחרים שנצברו לה לאחר הגשת התביעה.

38. בשל התנהלותה המכבידה של הנתבעת במסגרת ההליך, ולאור קבלת התביעה, ויחד עם זאת בשל אופי ההליך והעובדה שמדובר בפירוק מבנים קטנים וסכום תביעה שאינו גבוה, אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעת הוצאותיה בסך של 5,500 ₪ (בנוסף על הוצאות שנפסקו לחובת הנתבעת בשל דחיית בקשות מסוימות).

39. המזכירות תשלח לנתבעת את פסק הדין באמצעות המייל ובדואר רשום, יחד עם פרוטוקול הדין מיום 11.9.2022.

ניתן היום, 12 ספטמבר 2022, ט"ז אלול תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/135/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים